

重庆市渝中区人民检察院

起诉书

渝中检刑诉〔2024〕XXX号

一、被告人基本情况

被告人吴海，男，1995年9月8日出生，居民身份证号码5001*****4444，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市渝中区XX路XX号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年4月16日被重庆市公安局渝中分局刑事拘留，经本院批准，于2024年4月23日被重庆市公安局渝中分局执行逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。

二、案件来源及审理经过

本案由重庆市公安局渝中分局侦查终结，以被告人吴海涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年4月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年5月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

三、经依法审查查明

2024年4月5日，被告人吴海在重庆市渝中区XX银行网点，使用本人居民身份证办理银行卡一张（卡号：6217*****5555），并开通网上银行、手机银行。办卡当日，被告人吴海经事先与中间人“老马”（身份不明，另案处理）商定，将该银行卡以人民币350元的价格

出售给“老马”。“老马”指示吴海将银行卡通过快递邮寄至其指定的地址。吴海于当日将银行卡寄出，后通过微信收取“老马”支付的好处费人民币350元。

2024年4月7日，上述银行卡收到一笔来自账号6222*****7788的转账，金额人民币10.00元，备注“上香”。同及次日，该卡陆续收到多笔大额资金转入，累计人民币750,000元。上述资金在到账后24小时内，通过网上银行被分散转出至多个账户。

经公安机关侦查，上述银行卡接收的资金中，已核实涉及电信诈骗案件2起，被害人分别为黄某某、刘某某，涉案金额共计人民币750,000元。

2024年4月15日，被告人吴海在重庆市渝中区XX路XX号家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人吴海如实供述了上述犯罪事实。

四、认定上述事实的证据

（一）书证：户籍证明，证实被告人吴海的身份信息；银行开户记录，证实吴海于2024年4月5日在XX银行重庆渝中支行开立账户（卡号6217*****5555）；银行交易流水，证实该账户于2024年4月7日收到10.00元转账（备注“上香”），当日及次日累计接收资金750,000元并转出；扣押决定书、扣押清单，证实扣押吴海手机一部、银行卡一张。

（二）电子数据：涉案银行卡网银转账记录电子数据，证实资金转入转出情况；吴海手机微信聊天记录，证实其与“老马”联系出售银行卡的过程。

（三）被告人供述与辩解：被告人吴海的供述与辩解，证实其办理银行卡并出售给“老马”的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴海对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

五、起诉意见

本院认为，被告人吴海明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴海到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吴海自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人吴海有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝中区人民法院

检察员：XXX

2024年5月15日

(院印)